МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2023 оны 04 дугаар сарын 04 №04/21 Улаанбаатар хот

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ
ТӨРИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА БӨГӨӨД
ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮНДЭСНИЙ ЗӨВЛӨЛИЙН
НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА С.БАТБОЛД ТАНАА

Комиссоос 2023 оны 02 дугаар сарын 17-ны өдөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.10, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасан чиг үүргийн хүрээнд замын хөдөлгөөнд оролцож буй нэг сая гаруй тээврийн хэрэгсэлд радио долгионы давтамжийн технологи (RFID)-т суурилсан цахим гэрчилгээ суурилуулах үйл ажиллагаанд хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийг хангах, хувийн мэдээллийг хамгаалах асуудлаар эрх бүхий албан тушаалтнаас мэдээлэл, тайлбар авах хэлэлцүүлгийг нээлттэй явуулсан.

Энэ хэлэлцүүлгийн үр дүнд Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасны дагуу танаас 2023 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдрийн 03/1268 тоот албан бичгээр “Хувийн мэдээллийг хүний оролцоогүй боловсруулах технологийн хүний эрхийн нөлөөллийг үнэлэх маягт”-ын дагуу үйлдэж ирүүлсэн үнэлгээтэй танилцахад дараах анхаарах асуудал байна.

1. RFID технологи нь хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах боломжтой байна. Үнэлгээний хуудаст “Тээврийн хэрэгслийн хяналтын цахим гэрчилгээ нь иргэдтэй холбоотой мэдээллийг цуглуулахгүй. Энэхүү технологи нь радио давтамжаар ажиллах төхөөрөмж бөгөөд дуу болон дүрс дамжуулахгүй, тээврийн хэрэгсэлд хэн сууж явааг мэдэх боломжгүй” гэжээ. Харин үнэлгээний 3 дахь хэсгийн 3 дахь асуултад “...жолоочийн даатгалын нөхөн төлбөр олгоход шаардагдах ослын нөхцөл байдлыг бодит цагийн горимоор тодорхойлох боломж бүрдэнэ”, “...тээврийн хэрэгслийн замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа бодит цагийн мэдээ мэдээллийг шуурхай авах боломж бүрдүүлнэ”, 5 дахь хэсгийн асуултад “... хөдөлгөөний эрчим, замын ачаалал, дундаж хурд, нийт зорчилтын мэдээллийг хариуцагч байгууллагуудад боловсруулан дамжуулна” гэсэн байна. Энэ нь тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн зорчих хөдөлгөөнийг бодитоор хянах буюу Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.11-т заасан хүний байршил болон хувь хүнийг шууд болон шууд бусаар тодорхойлох, эсхүл тодорхойлох боломжтой бусад мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах боломжтойг харуулж байна. Түүнчлэн, радио долгионы давтамжийн технологи (RFID) дээр суурилсан автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний мэдээллээр тухайн тээврийн хэрэгслийн эзнийг тодорхойлох, таних боломжтой юм. Тодруулбал, Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 365 дугаар тушаалын 1 дүгээр хавсралт “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээний загвар”, 2 дугаар хавсралт “Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээнд тавигдах шаардлага”-д зааснаар гэрчилгээ нь RFID технологид суурилсан байх бөгөөд уг шошго дотор дахин давтагдашгүй тэмдэгтүүдийн жагсаалтыг агуулсан микро схемтэй байна. Гэрчилгээний ар талд автотээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн дугаар байна. Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/222 дугаар тушаалын хавсралт “Автотээврийн хэрэгслийн бүртгэл хөтлөх, улсын дугаар олгох журам”-ын 3.2, 3.3.1-т зааснаар иргэний үнэмлэх, бүртгэлийн мэдүүлгийг үндэслэн автотээврийн хэрэгсэлд улсын бүртгэлийн дугаар, автотээврийн хэрэгслийн

1500703

гэрчилгээ олгоно гэж заасан. Эдгээр мэдээлэлд үндэслэн тээврийн хэрэгслийн жолооч хэн болохыг тодорхойлох боломжтой юм.

2. Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах боломжтой RFID технологийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх, түүгээр хувийн мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахад уг бүрэн эрхийг холбогдох байгууллагад хуулиар тусгайлан олгох ёстой бөгөөд одоогийн эрх зүйн зохицуулалт нь энэ шаардлагыг хангахгүй байна. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.2, 6.1.6-д хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах үндэслэлийг хуульд тусгайлан заасан байх буюу мэдээллийн эзний эрх ашгийг хөндөхгүйгээр хуульд заасан чиг үүргээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг тогтоосон. Үнэлгээний хуудаст RFID чипийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх эрх зүйн үндэслэлийг Автотээврийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.3, 17 дугаар зүйлийн 17.1, 17.2, Жолоочийн даатгалын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.3, Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны 24 дүгээр тогтоолын хавсралт "Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр"-ийн 3.6.2.3, Засгийн газрын 2022 оны 47 дугаар хуралдааны тэмдэглэлийн 12 дахь заалт гэж нэрлэжээ. Эдгээр хуулийн заалтууд нь автотээврийн хэрэгслийн хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчинд нөлөө үзүүлэх сөрөг хүчин зүйлсийн зөвшөөрөгдөх хэмжээний түвшин, тээвэрлэлтийн болон техник ашиглалтын шаардлагыг хангасан байдалд жилийн турш техникийн хяналт хийж, гэрчилгээ олгох тухай байх бөгөөд хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах боломжтой технологид суурилсан техникийн хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээг олгох асуудлыг тухайлан заагаагүй байна. Автотээврийн тухай хуулийн 19^1 дүгээр зүйлийн $19^1.2.1$ дахь заалт нь авто тээврийн хэрэгслийн ерөнхий байдал, иж бүрдэл, хөдөлгүүр, хүч дамжуулах анги, тоормосны систем, жолооны механизм, гэрэл дохио, явах анги, экологи болон эргономикийн үзүүлэлт зэрэг техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай асуудал байна. Автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг хийсэн гэрчилгээ олгох чиг үүрэг нь замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хянах, байршлыг тогтоох боломжтой RFID технологийг хэрэглээнд нэвтрүүлэхэд хамааралгүй юм.

3. RFID чипийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх нь хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, татвар, даатгал, торгуулийн төлөлт, хариуцлагыг дээшлүүлэх, Улаанбаатар хотын авто замын хөдөлгөөнийг зохицуулахад эерэг үр дүнг гаргахаар тооцсон боловч ийм үр дүнд тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч, ашиглагч Монгол Улсын иргэдийн хувийн мэдээллийг цуглуулахгүйгээр хүрэх өөр боломжит шийдэл бий эсэх, уг технологийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх талаар олон нийтийг мэдээллээр хангаж, зөвшилцсөн байдал хангалтгүй байна. Үнэлгээнд дурдсанаар улсын хэмжээнд бүртгэлтэй автомашины 62 хувь нь техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаж, 65 орчим хувь нь татвар, даатгал, нийт торгуулсан зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийн 30 орчим хувь нь замын хөдөлгөөний зөрчлийн торгуулийг төлж замын хөдөлгөөнд оролцож байна. RFID технологи нь нэн тэргүүнд техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаагүй, татвар, даатгалаа төлөөгүй 35 хувь орчим, замын хөдөлгөөний зөрчлийн торгуулаа төлөөгүй 70 хувь орчим тээврийн хэрэгслийн эзэнд чиглэжээ. Үнэлгээнд техникийн хяналтын үзлэгт хамрагдаагүй, татвар, даатгалаа төлөөгүй, замын хөдөлгөөний зөрчлийн торгуулаа төлөөгүй хүмүүсийн асуудлыг шийдвэрлэх өөр арга хэмжээ авах боломжтой эсэх, энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нийт автотээврийн хэрэгслийн эзэмшигчийн зөвшөөрлийг авалгүйгээр RFID чип бүхий автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын гэрчилгээ суурилуулах, улмаар зорчих хөдөлгөөнийг хянах шаардлагатай эсэхийг нотлоогүй байна. Энэ төслийн талаарх иргэдийн ойлголт хангалтгүй байгаа нь олон нийтийн сүлжээнд гарч буй шүүмж, хэлэлцүүлгээс харагдаж байна. Эдгээр нөхцөл байдал нь төсөл хэрэгжүүлэгчид Монгол Улсын Үндсэн хууль, олон улсын хүний эрхийн гэрээгээр тогтоосон хүний эрх, эрх чөлөөний хязгаарлалт шаардлагатай, тохирсон байх зарчим, Захиргааны ерөнхий хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6-д заасан захиргааны шийдвэр хуульд үндэслэх, үр нөлөөтэй байх, зорилгодоо нийцсэн, бодит нөхцөлд тохирсон, үндэслэл бүхий байх, бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хөндсөн захиргааны шийдвэр гаргах тохиолдолд тэдгээрт урьдчилан мэдэгдэх, оролцоог нь хангах зарчмыг мөрдөх шаардлагатай болохыг харуулж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэг, Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1.5 дахь

заалтад заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчиж болзошгүй шалтгаан, нөхцөлийг арилгуулах зорилгоор дараах арга хэмжээ авахыг зөвлөж байна.

1. Радио долгионы давтамжийн технологи (RFID) дээр суурилсан автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим гэрчилгээг ашиглахад хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, хадгалах, устгах асуудлыг зохицуулсан захиргааны хэм хэмжээний актыг Захиргааны ерөнхий хуулийн 59-62, 65 дугаар зүйлд заасны дагуу баталж, хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын эрхэлсэн улсын нэгдсэн бүртгэлд бүртгүүлэх. Захиргааны хэм хэмжээний актад Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.4-т заасны дагуу хүний хувийн мэдээлэл ашиглахыг хязгаарлах, мэдээллийг устгах, мэдээллийн эзнийг тодорхойлох боломжгүй болгох, автотээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын цахим гэрчилгээний хүрээнд цугларсан мэдээлэлтэй ажиллах албан хаагчид хориглох зүйлийг тусгах.

2. Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн 23.2-т заасан үнэлгээг 6 сар тутам хийж мэдээллийн эзний эрх, эрх чөлөө, хууль ёсны ашиг сонирхолд нөлөөлөх аливаа эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ авах. Үнэлгээг Зам, тээврийн хөгжлийн яамны цахим хуудас болон бусад мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан олон нийтэд нээлттэй мэдээлэх.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Зөвлөмжийг хэрэгжүүлсэн талаарх мэдээллээ холбогдох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА